



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

5 בפברואר 2024

1712

כ"ו בשבט התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר),

התשפ"ד-2024..... 540

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד-2024

פקודת בתי הסוהר 1. בתקופה שעד תום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את סעיף 36 לפקודת – הוראת שעה
בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, כך:

דבריו הסבר

כל זאת, כאשר תקן הכליאה שנקבע על ידי השר לביטחון לאומי בהתאם לסמכותו לפי סעיף 68 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – הפקודה), עומד על 14,500 מקומות כליאה. לפי הערכת גורמי הביטחון קיים צפי לקליטת עצורים נוספים בתקופה הקרובה על רקע מצב הלחימה, וזאת בשים לב לכך שהלחימה עורנה נמשכת.

יצוין כי במהלך השנתיים האחרונות חלה עלייה משמעותית בהיקפי הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, אשר מתמודד עם מחסור מתמשך במקומות כליאה, המקשה כשלעצמו על קליטת עצורים נוספים במיתקני הכליאה. ואולם, עלייה כה משמעותית במצבת הכלואים בתקופה כה קצרה היא חריגה גם ביחס למגמת העלייה במצבת הכלואים שאנו עדים לה בשנתיים האחרונות, ומגבירה באופן ניכר את הצפיפות במיתקני הכליאה באופן שאינו מאפשר לעמוד בהוראות הדין.

לנוכח האמור לעיל, ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023) אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023 (להלן – הוראת השעה). שפורסם ברשומות ונכנס לתוקף באותו היום.

בהוראת השעה נקבע הסדר בסעיף 106 לפקודה, המסמיך את השר לביטחון לאומי, בהמלצת נציבת בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, להכריז על מצב חירום כליאתי, אם שוכנע כי בשל המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הכריז שר הביטחון על 'מצב מיוחד בעורף' (להלן – המצב הביטחוני המיוחד), יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי, או שקיימת סבירות גבוהה כי יהיה צורך כאמור, וכי לא ניתן לקיים את ההוראות הדין לעניין שטח מחיה מזערי או את ההוראות לעניין זכאות למיטה לפי סעיף 110(ג)2 לפקודה או לפי סעיף 9(ב)2 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996. משמעות ההכרזה היא כי יהיה ניתן להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מההוראות הדין לעניין שטח מחיה, ואם יידרש – אף להלין שלא על מיטה תוך חריגה מההוראות הדין לעניין זכאות למיטה.

בהתאם ובהמשך לכך, בשל הנתונים שהתקבלו באותה העת בעניין היקפי הכלואים בשירות בתי הסוהר, לאחר שהשר לביטחון לאומי שוכנע כי יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי וכי לא ניתן לקיים את ההוראות לעניין שטח מחיה או את ההוראות לעניין זכאות למיטה, בהמלצת נציבת בתי הסוהר ובהסכמת ראש

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית שבמהלכה חדרו מאות מחבלים מרצועת עזה ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיללים, וזאת במקביל לשיגור של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מעל 1,200 אזרחים, נפצעו אלפים ומאות אזרחים וחיללים נשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

לנוכח האירועים האמורים הכריז שר הביטחון ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של 80 ק"מ מרצועת עזה, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית). בהמשך לכך, שר הביטחון הרחיב את הכרזתו על מצב מיוחד בעורף לשטח המדינה כולה (ראו ילקוט הפרסומים 11675, התשפ"ד, עמ' 319 ועמ' 324). בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. הכרזה זו מוארכת מומן לזמן ונכון לעתה עומדת בתוקף עד יום ל' בשבט התשפ"ד (9 בפברואר 2024) (ראו ילקוט הפרסומים 11695, התשפ"ד, מס' 11676, עמ' 328; מס' 11691, עמ' 430; מס' 11695, עמ' 458; מס' 11725, עמ' 642; מס' 11738, עמ' 728; מס' 11766, עמ' 908; מס' 11789, עמ' 1076; מס' 11822, עמ' 1302; מס' 11839, עמ' 1440; מס' 11852, עמ' 1532; מס' 11879, עמ' 1772; מס' 11914, עמ' 2062; מס' 11933, עמ' 2212; מס' 11956, עמ' 2380; מס' 11981, עמ' 2658; מס' 12013, עמ' 3164; מס' 12028, עמ' 3308; ומס' 12051, עמ' 3512). כמו כן, הוכרז בצבא הגנה לישראל על מבצע "חרבות ברזל", וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

בצל האירועים האמורים, כוחות הביטחון פועלים בעצימות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. במהלך פעילות זו, בוצעו מעצרים רבים ומצבת הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלתה משמעותית מתחילת הלחימה. בהתאם לנתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר עולה כי מצבת הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלתה מתחילת הלחימה, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). ועד יום ז' בשבט התשפ"ד (17 בינואר 2024) ביותר מ-3,800 כלואים, ועומדת נכון ליום ז' בשבט התשפ"ד (17 בינואר 2024) על כ-20,000 כלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשפ"ד, עמ' 6.

"(2א) (1) הנציב או סוהר בדרגת גונדר שהוא הסמיך לעניין זה, רשאי, בשל העלייה המשמעותית בתפוסת האסירים מעבר לתקן הכליאה שנגרמה כתוצאה מהמצב הביטחוני המיוחד, לתת לאסיר, בתנאים שייראו לשו, חופשה מיוחדת שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים, ובלבד שהאסיר הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל אשר נשא לפחות מחצית מתקופת המאסר שנגזרה עליו, ויתרת מאסרו אינה עולה על ארבעים וחמישה ימים ביום היציאה לחופשה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בדרגת גונדר שהנציבה הסמיכה לעניין זה, לתת לאסיר, בתנאים שייראו לשו, בשל העלייה המשמעותית בתפוסת האסירים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, מעבר לתקן הכליאה, שנגרמה כתוצאה מהמצב הביטחוני המיוחד, חופשה מיוחדת שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים; יובהר כי תקופת מאסרו של האסיר לא תוארך בשל חופשה מיוחדת זו.

מוצע כי הסדר זה יחול על אסיר שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל, שיתרת מאסרו אינה עולה על ארבעים וחמישה ימים ביום היציאה לחופשה.

לעניין זה, מוצע להגדיר את המונח "יתרת מאסרו" כתקופת המאסר שנתורה לאסיר לשאת עד לשחרורו בתום תקופת מאסרו המלאה או עד למועד שנקבע לשחרורו המוקדם על-תנאי ממאסר לפי סעיפים 2 עד 5 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001, או לפי סעיף 510(א) או (ב) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, או עד למועד שנקבע לשחרורו המינהלי בהתאם להוראות סעיף 168 לפקודה, לפי העניין.

נוסף על כך וכדי למנוע מצב שבו כתוצאה ממתן חופשה מיוחדת לאסיר, תקופת המאסר שיישא האסיר בפועל תהיה קצרה באופן בלתי סביר מתקופת המאסר שנגזרה עליו בגזר הדין, מוצע לקבוע מגבלה שלפיה חופשה מיוחדת תינתן רק לאסיר שנשא לפחות מחצית מתקופת המאסר שנגזרה עליו.

כדי לאזן בין הצורך הדחוף והמיידי להמשיך לקלוט עצורים נוספים, ובמידת האפשר להקל את הצפיפות במיתקני הכליאה, ובין שמירה על אינטרסים מוגנים אחרים ובראשם שמירה על שלום הציבור וביטחון וחיוק תחושת הביטחון, מוצע לקבוע כי הסדר זה לא יחול על אסירים שהורגו ממנגנון השחרור המינהלי, כמפורט בסעיף 168ג(ב) ו-168ג(ג) לפקודה. קרי, מוצע להחריג מן ההסדר אסירים שהורשעו בעבירות ביטחון כגון עבירת טרור כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ועבירות לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, וכן אסירים שהורשעו בעבירות שלגביהן יש חזקת מסוכנות, כגון אסירים שהורשעו בעבירות מין, עבירות אלימות במשפחה ועבירות אלימות חמורה. עוד מוצע להחריג מהסדר זה אסירים שהורשעו בעבירות החמורות ביותר בספר החוקים – עבירות לפי סעיפים 300, 301א, 301ב, 302 או 305 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

הממשלה ושר הביטחון, הכריזו השר לביטחון לאומי ביום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023) על מצב חירום כליאתי לתקופה של חמישה ימים, עד יום י"א בחשוון התשפ"ד (26 באוקטובר 2023) (ראו ילקוט הפרסומים 11723, התשפ"ד, עמ' 631). בהמשך בהתאם לסמכותה לפי סעיף 191(ג) לפקודה, האריכה הממשלה את תוקפה של ההכרזה בחמישה ימים נוספים, עד יום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023) (ראו ילקוט הפרסומים 11741, התשפ"ד, עמ' 734). ובהתאם להוראת סעיף 191(ד) לפקודה, הממשלה, באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, האריכה את תוקפה של ההכרזה פעמים מספר, ונכון לעתה ההכרזה עומדת בתוקף עד יום ח' בשבט התשפ"ד (18 בינואר 2024).

ביום ח' בשבט התשפ"ד (18 בינואר 2024) פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון), התשפ"ד-2024, ובמסגרתו הוראת השעה עד יום כ"ג באייר התשפ"ד (31 במאי 2024). כמו כן, בהתאם להמלצת נציבת בתי הסוהר, הוראת ההכרזה על מצב חירום כליאתי עד יום כ"ט בשבט התשפ"ד (18 בפברואר 2024).

בשל היקפי הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, והצורך להבטיח המשך מתן מענה לקליטתם של עצורים בעת הזאת, בשים לב להריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה והלנה על מיטה, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר בוחנים צעדים ופעולות שיסייעו, במידה מסוימת, בהקלת הצפיפות. בעניין זה יצוין כי בהתאם להסדר שנקבע בהוראת השעה בסעיף 191א(ג), על השר לביטחון לאומי לדווח על צעדים נוספים שנקטים לטיפול במצב החירום הכליאתי.

על כן, בהצעת חוק זו מוצע לתקן, בהוראת שעה, את הפקודה ולאפשר מתן חופשה מיוחדת לאסירים, כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 סעיף 36א(א) לפקודה קובע כי "השר רשאי, על פי בקשת אסיר או על פי המלצת הנציב, לתת לאסיר בתנאים שייראו לשו, חופשה מיוחדת שלא תעלה על תשעים ושש שעות; תקופת מאסרו של האסיר לא תוארך בשל חופשה זו". יובהר כי לאסיר אין זכות מוקנית לצאת לחופשה, ובהתאם לתקנה 19 לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח-1978, מדובר בטובת הנאה הנתונה לשיקול דעת.

בהצעת החוק מוצע להוסיף לפקודה, בהוראת שעה, סעיף קטן המקנה סמכות לנציבת בתי הסוהר, או לסוהר

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי אסיר שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(א) מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף 68(ב);
עד (4);

(ב) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 68(ג) עד (3);

(ג) הוא הורשע בעבירה לפי סעיפים 300, 301, 303, 302 או 305 לחוק העונשין;

(ד) הוא הורשע בעבירה לפי סעיפים 406, 407, 413 או 1413 לחוק העונשין.

(3) בסעיף קטן זה –

“החלטה על שחרור על-תנאי ממאסר”, “תפוסת אסירים” ו”תקן כליאה” – כהגדרתם בסעיף 68א;

“יתרת מאסר” – תקופת המאסר שנותרה לאסיר לשאת עד לשחרורו בתום תקופת מאסרו המלאה או עד למועד שנקבע לשחרורו המוקדם לפי החלטה על שחרור על-תנאי ממאסר או שחרורו בהתאם להוראות סעיף 68, לפי העניין;

“מצב ביטחוני מיוחד” – המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הוכרז מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951², ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023).

(4) תקופת מאסרו של האסיר לא תוארך בשל חופשה מיוחדת שקיבל לפי סעיף קטן זה.”;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום “סעיף קטן (א)” יבוא “סעיפים קטנים (א) ו-(2)”;

(3) בסעיף קטן (ג) (1), במקום “סעיף קטן (א)” יבוא “סעיפים קטנים (א) ו-(2א)”.

ד ב ר י ה ס ב ר

ביטחון ממלאת את ליבו. הנה כי כן, הפריצה אינה רק לבית – מבחינה פיזית, אלא בעיקרה חדירה לתוך התא האישי-משפחתי השמור ביותר של האדם.”

כמו כן, בהתאם למידע שנמסר ממשטרת ישראל, עבירות אלה מתאפיינות ברצידיביזם.

על כן, בעת הזו, על רקע המצב הביטחוני המיוחד השורר במדינה ולנוכח הפגיעה שחלה בביטחון האישי ובתחושת הביטחון של הציבור בעקבות המלחמה, במסגרת האיוון הנדרש שבין קידום מענים שיאפשרו התמודדות עם מצוקת הכליאה, כמפורט לעיל, ובין הצורך להגן על אינטרסים משמעותיים, ובהם חיוק תחושת הביטחון של הציבור, ובשים לב להשלכות עבירות הפריצה למרחב האישי על תחושת הביטחון של הציבור, מוצע להחריג גם עבירות אלה מההסדר המוצע.

יובהר כי הוצאת אסירים לחופשה מיוחדת כאמור תיעשה בהתאם לכללים שייקבעו לעניין זה, ובכפוף לבחינה פרטנית של כל אסיר על ידי הגורמים הרלוונטיים בשירות בתי הסוהר. החלטת הגורם המוסמך לתקבל לאחר ששקלו כלל השיקולים הרלוונטיים לעניין, בשים לב למידת הסיכון לשלום הציבור כתוצאה מאישור חופשה מיוחדת כאמור.

כמו כן, מוצע להחריג ממתווה זה אסירים שהורשעו בעבירות כניסה והתפרצות למבנה לפי סעיפים 406, 407, 413 או 1413 לחוק העונשין. לעמדת משטרת ישראל, עבירות אלה מתאפיינות בפגיעה עמוקה בתחושת הביטחון האישי של הציבור, הנובעת מפריצה אל המרחב האישי של הפרט ומהפגיעה ברכושו. בע”פ 7453/08 מדינת ישראל נ’ אורן אוזאנה (פורסם באתר הרשות השופטת ביום ד’ בטבת התשס”ט (31 בדצמבר 2008)) כבוד השופט מלצר עמד על כך:

“לגישתי, כינוי עבירות של פריצה וגניבה מבתיים, רק כ”עבירות נגד הרכוש” (כפי שמקובל לקרוא לעבירות מסוג זה), הינה הגדרה מוטעית. זאת מאחר שפריצה לביתו של אדם, טומנת בחובה לעיתים קרובות לא רק נזק כלכלי רב, אלא גם צער ועוגמת הנפש הנגרמים לקרבתו של עבירות אלה. הנה כי כן, אין מדובר בעבירות נגד רכוש גרידא, אלא בעבירות המפרות את פרטיותו של האדם בצורה הגבוהה ביותר. זאת ועוד הגדרת עבירות אלו כ”עבירות רכוש”, נותנת תחושה מצמצמת וקונוטציה שגויה – לסובבים, באשר למהות העבירות שהתבצעו, הפוגעות במהות המתמצית באמירה: “ביתו של האדם – מבצרו”. ברגע שביתו של אדם נפרץ, תחושת חוסר אונים וחוסר

² ס”ח התשי”א, עמ’ 78.